

1501987-65.2018.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: CLAUDIA GUIMARAES DOS SANTOS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 28ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2107066/2018 - 06º D.P. METROPOLITANO, 2577/2018 - 06º D.P. METROPOLITANO, 2107066 - 06º D.P. METROPOLITANO, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

28ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501987-65.2018.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501987-65.2018.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2107066/2018 - 06º D.P. METROPOLITANO, 2577/2018 - 06º D.P. METROPOLITANO, 2107066 - 06º D.P. METROPOLITANO, 2577/18/004 - 06º D.P. METROPOLITANO, 2107066 - 06º D.P. METROPOLITANO, 2577/18/004 - 06º D.P. METROPOLITANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WALLACE GABRIEL COSTA TEODOSIO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLAUDIA GUIMARAES DOS SANTOS

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso das suas atribuições legais, denunciou WALLACE GABRIEL COSTA TEODOSIO como incurso no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal, porque, no dia 15 de novembro de 2018, por volta das 07h, no interior do terminal ferroviário Palmeiras/Barra Funda, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, subtraiu, mediante rompimento de obstáculo, dois fones de ouvido e três relógios de pulso, avaliados em R\$150,00, pertencentes à empresa Baroni Fashion

Comércio de Calçados Ltda.

A denúncia foi recebida (fls. 58).

Durante a instrução processual, procedeu-se à oitiva das testemunhas e da vítima. O acusado deixou de ser interrogado, pois não compareceu à audiência de instrução, apesar de pessoalmente intimado, sendo revel.

Em alegações finais, o Ministério Público e a Defensoria manifestaram-se pela absolvição.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Assim porque não foram produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, provas suficientes que permitam prolatar em desfavor do réu o édito condenatório.

Com efeito, em que pese a comprovação da materialidade delitiva através do boletim de ocorrência (fls. 07/09), auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), auto de reconhecimento (fls. 12) e laudo pericial (fls. 69/72) não ficou comprovado ser o acusado o autor do crime imputado na inicial.

Em juízo, a vítima Marcidenes Chaves de Oliveira disse que tinha um quiosque dentro da estação Barra Funda, que foi quebrado, arrombado e subtraíram algumas mercadorias. Contou que os seguranças viram o ocorrido e levaram o furtador para delegacia. Não se recordou as mercadorias que foram levadas, mas disse que algumas foram restituídas. Esclareceu que o quiosque estava fechado, mas a pessoa quebrou a vitrine e levou o que pode. Contou que os seguranças conseguiram pegar o "cara" quase dentro do trem, o levaram para delegacia e depois ligaram para vítima.

As testemunhas Alexandre Nunes de Andrade e Marcos Pelzl não conseguiram dar detalhes dos fatos, pois não presenciaram o furto. Ademais, não reconheceram, em Juízo, o réu.

Diante de tal panorama probatório, a absolvição do réu, por insuficiência de provas é medida que se impõe, pois não se admite a prolação de um decreto condenatório se não houver elementos contundentes de prova que conduzam à certeza da prática do delito.

Não há certeza necessária do envolvimento do acusado na prática delitiva, não sendo possível apontar se este realmente foi responsável pelo furto narrado na inicial, diante do tempo transcorrido, as testemunhas não asseguraram a participação dele nos fatos aqui apurados, sendo que a vítima não viu o agente que praticou o furto ocorrido na data dos fatos.

Assim porque, segundo orientação pretoriana, "entre os princípios que informam o processo penal, um existe, nunca vulnerado, a saber: unicamente a certeza é base legítima de condenação. Em caso de dúvida, prudente será só o Juiz que pronunciar o "non liquet" e absolver o réu" (RJTACRIM 40/216).

Ademais, "Indícios de autoria e materialidade - fato que, embora suficiente para oferecimento de denúncia, não justifica a condenação, devendo as provas colhidas em sede policial serem corroboradas com as colhidas em juízo - valor probatório que não pode ser absoluto quando não observado o contraditório e a ampla defesa" - RT 834/686.

Isto posto, julgo improcedente a ação penal e absolvo WALLACE GABRIEL COSTA TEODOSIO, qualificado nos autos, da imputação constante na denúncia, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Isento de custas.

Anote-se e comunique-se. Saem os presentes intimados.

Dou a sentença por publicada em audiência e as partes por intimadas.

P.R.I.C.

São Paulo, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA